Güncel Fıkhi Problemler

Ders Notu

03. Hafta • Mezhep taklidi, telfîk, tarihsel bağlam ve sünnetin bağlayıcılığı

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Mezhep Birikimi ve Dinî Bilgide Ehliyet
  Taklit, Uzmanlık ve Güvenilir Başvuru
  Dört Mezhebin Öne Çıkması
Mezhep Görüşü ile Nas Arasındaki İlişki
  Kerhî'nin İlkesini Bağlamıyla Okumak
  Kıbleyi Araştıran Kişinin Namazı
İhtiyaç, Kolaylık ve Telfik
  Görüş Çeşitliliğinin Uygulamadaki Değeri
  Süt Hısımlığı Örneği
  Kolaylaştırmanın Yetki ve Şartı
  Bir İşlemin Şartlarını Parçalamak
Tarihsel Bağlam ve Hükmün Değişmesi Tartışması
  Tarihselci teklifin gerekçesi ve eleştirisi
  Müellefe-i Kulûb ve Şarta Bağlı Uygulama
  Nas, İçtihat ve Yetki
Sünnetin Bağlayıcılığı ve Peygamberî Tasarruflar
  Hangi Sıfatla Söylendiğini Araştırmak
  Tarihî Tedavi Rivayeti ve Güncel Uygulama
  Hurma Tozlaştırma ve Beşerî Tecrübe
  Bedir'de İstişare ve Berîre'nin Sorusu
Uygulama Soruları ve İlmî Tutum
  Başka Görüşle Amel ve Niyet
  Azîmet, Ruhsat ve Hastalık
  Tarihî Mirası Araştırmak ve Bugünün Sorumluluğu
  Anılan eserler ve başvuru ilkeleri
Kaynakça

Mezhep Birikimi ve Dinî Bilgide Ehliyet

Dinî bilgiye ulaşmanın yolu, yalnız güncel ve etkileyici bir ifade bulmaktan ibaret değildir. Mezheplere bağlılık, mezhepleri birleştirme, onları yok sayma ve hukukî hükümleri tarihsel şartlarla sınırlama teklifleri, kaynak ve yöntem bakımından değerlendirilmelidir. Asıl sorumluluk İslâm'ı kurtarma iddiasıyla ortaya çıkmak değil, kişinin kendi inancını ve yaşayışını sağlam bilgiye dayandırmasıdır. Günümüz insanına dini anlatma ve kabul ettirme isteği iyi niyetli olabilir; yine de kullanılan yöntemin doğruluğu ayrıca incelenir.

Taklit, Uzmanlık ve Güvenilir Başvuru

Taklit (تَقْلِيدٌ), burada içtihat yeterliği bulunmayan kişinin yetkin bir müçtehidin görüşüne uymasını ifade eder. **Müçtehit (مُجْتَهِدٌ)**, kaynaklardan hüküm çıkarabilecek ilmî yeterliğe sahip kişidir; **mukallit (مُقَلِّدٌ)** ise bu yeterliğe sahip olmadan bir görüşü izleyendir. Bilmeyen kişinin bilene başvurması, mezhep düzeninin temel gerekçelerinden biridir. Bilgi sahiplerinin her konuda aynı sonuca varmaması da görüş farklılıklarının ortaya çıkmasını açıklar.

Nahl 16/43 • Arapça kaynak

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Suat Yıldırım Meali

Senden önce de, gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız ilim adamlarına sorunuz.[1]

Bir kimse abdestte bir mezhebi, namazda veya oruçta başka bir mezhebi taklit edebilir mi? Osman Kaşıkçı, farklı meselelerde böyle bir tercihi yasaklayan ayet veya hadis bulunmadığını; bunun sırf farklı mezhepten yararlanma sebebiyle haram sayılamayacağını belirtir. Ancak her olayda bütün mezheplerin görüşlerini, gerekçelerini ve geçerlilik şartlarını öğrenip karşılaştırmak uygulamada çok zordur. En rahat ve uygulanabilir yol, bir mezhebe bağlı olup ihtiyaç doğduğunda diğer yetkin görüşlere başvurmaktır.[2]

“Bir yerde okumuştum, başka mezhepte câizmiş” sözü, güvenilir bir görüşün öğrenildiğini tek başına göstermez. Gazete haberi veya ilmî dayanağı belirsiz sosyal medya paylaşımıyla bir hükme yönelmek yerine, görüşün ne söylediği ve hangi şartlarla geçerli olduğu sağlam bir kaynaktan veya yetkin kişiden öğrenilir. İnternette yayımlanmış ilmî eserle kaynağı belirsiz bir paylaşım aynı değerde değildir.

Hac ve umrede tavaf sırasında karşı cinse çıplak tenle temas, ihtiyaç sebebiyle başka mezhepten yararlanmanın klasik örneğidir. Şâfiî görüşünde abdestin bozulduğu bir temas, tavafın sürdürülmesini güçleştirebilir; bu durumda Hanefî görüşünden yararlanılması anlatılır. İhtiyaç hâlindeki bu başvuru ile yalnız keyfe göre görüş seçmek aynı değildir. Tercih edilen görüşün şartları ve uygulamanın bütünlüğü birlikte öğrenilir.

---

1 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 16/43, PDF s. 443. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

2 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Farklı meselelerde taklide ilişkin cevabın cevaz ve pratik zorluk dereceleri birlikte korunur.

Editöryal Destek — Temas örneğinin kapsamı

Şâfiî mezhebinde her kadın–erkek temasının aynı hükümde olduğu söylenemez; mahremiyet, ten teması ve diğer şartlar dikkate alınır. Hanefîlerde de temas hükmü, başka bir abdest bozucu bulunmadığı şartıyla değerlendirilir. Tavaf örneği bu şartlarla okunmalıdır.[3]

Dört Mezhebin Öne Çıkması

Dört mezhebin öne çıkması, yalnız dört yetkin âlimin yaşamış olmasıyla açıklanamaz. Aynı dönemlerde Ebû Hanîfe ve İmam Şâfiî düzeyinde içtihat yapabilecek başka âlimler de bulunmuştur. Belirleyici fark, bu mezheplerin görüşlerinin öğrencileri tarafından kaydedilmesi, dayanaklarının gösterilmesi, tercihlerin yapılması ve sistemli bir başvuru birikimine dönüştürülmesidir. “Dört hak mezhep” ifadesi, bunların dışındaki bütün görüşlerin bâtıl olduğu anlamına gelmez. Dört sayısı da ayrıca Allah’ın veya Hz. Peygamber’in emrettiği bir sınır olarak ileri sürülmez.[4]

Mezhep, yalnız kurucuya ait tek bir cümleden oluşmaz. Ebû Hanîfe ve İmâmeyn’in görüşleri, farklı kuşaklarca incelenmiş; hangi delilden hareket edildiği, başka delille nasıl ilişki kurulduğu ve hangi görüşle amel edileceği tartışılmıştır. **Müftâ bih (مُفْتًى بِهِ)**, fetvada ve amelde esas alınan görüşü ifade eder. Bu birikim, önceki âlimin her sözünün sorgusuz tekrarlandığı iddiasıyla açıklanamaz.

Molla Hüsrev’in Gurerü’l-ahkâm’ı ve bu eserin şerhi Dürerü’l-hükkâm, mezhep içi değerlendirmeye örnektir. Osman Kaşıkçı, Molla Hüsrev’in bazı meselelerde mezhepte ileri sürülmüş görüşe katılmayıp başka bir görüş ortaya koyduğunu belirtir. Böylece mezhebe bağlılığın, önceki âlimlerin her sözünü sorgusuz tekrarlamak anlamına gelmediğini vurgular.[5]

Editöryal Destek — Eser ve sayı ayrımı

Gurer, Molla Hüsrev’in metni; Dürer ise bu metne kendi yazdığı şerhtir. Yaklaşık doksan meselede kendi görüşünü açıklaması bilgisi, hâkim mezhep görüşünden kaç meselede ayrıldığına ilişkin farklı bir sayımla özdeş değildir.[6]

Günümüzde yaşayan bir müçtehide başvurmak da ilke olarak dışlanmaz. Savunulan şey yalnız geçmişte yaşamış bir kişiye bağlılık değil, ehil görüşe güvenilir biçimde ulaşmaktır. Uzmanlık alanı da önemlidir: Bir alanda akademik unvan sahibi olmak, her fıkıh meselesinde aynı yetkinlikle hüküm verebilmek anlamına gelmez. Sosyal medyada yararlı ilmî anlatımlar bulunduğu gibi ehliyeti belirsiz yorumlar da vardır; kaynak ve yöntem birlikte incelenir.

---

3 Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal, c. 1; mezhep, telfîk, abdest ve namazların cem‘i bölümleri. Kaynağı aç

4 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Diğer müçtehitlerin Ebû Hanîfe/Şâfiî ayarında olduğuna ilişkin değerlendirme konuşmacıya aittir.

5 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Ham aktarımda önce 63 sonra 69 denilen bir sayı geçer. Kesin eser yeri ve hangi meselelerin sayıldığı doğrulanamadığından bu tereddüt kesin istatistiğe dönüştürülmez.

6 Ahmet Akgündüz, Dürerü’l-Hükkâm, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1994. Kaynağı aç

Mezhep Görüşü ile Nas Arasındaki İlişki

Kerhî'nin İlkesini Bağlamıyla Okumak

Kerhî'ye nispet edilen bir ilke, mezhep imamının görüşü ayet veya hadisle çatışınca imamın görüşünün tercih edileceği şeklinde aktarılır. Bu aktarımdan hareketle mezhep taassubunun Kur'an ve sünneti dışladığı ileri sürülür. Oysa ilkenin ne dediği ve hangi soruna cevap verdiği araştırılmalıdır. Burada savunulan açıklama, mezhebin görüşü oluşurken delillerin görülüp değerlendirildiği, görünürdeki aykırılığın da nesih, tercih veya uzlaştırıcı tevil imkânlarıyla incelenmesi gerektiğidir.

Kerhî — el Usûl • 28 ve 29. ilkeler

الْأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ آيَةٍ تُخَالِفُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى التَّرْجِيحِ، وَالْأَوْلَى أَنْ تُحْمَلَ عَلَى التَّأْوِيلِ مِنْ جِهَةِ التَّوْفِيقِ. الْأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ خَبَرٍ يَجِيءُ بِخِلَافِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ ثُمَّ يُصَارُ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ أَوْ تَرْجِيحٍ فِيهِ بِمَا يَحْتَجُّ بِهِ أَصْحَابُنَا مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى التَّوْفِيقِ، وَإِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى حَسْبِ قِيَامِ الدَّلِيلِ، فَإِنْ قَامَتْ دَلَالَةُ النَّسْخِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَامَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى غَيْرِهِ صِرْنَا إِلَيْهِ.

Türkçe anlam • Editöryal çeviri

28. ilke: Mezhep âlimlerimizin görüşüne aykırı görünen her ayet, neshe veya tercihe hamledilir. Daha uygun olan, uzlaştırma yönünden tevil edilmesidir.
29. ilke: Mezhep âlimlerimizin görüşüne aykırı gelen her haber, neshe yahut kendisi gibi bir haberle karşı karşıya bulunduğuna hamledilir; sonra başka bir delile veya âlimlerimizin dayandığı tercih yollarından biriyle onun tercihine başvurulur yahut uzlaştırmaya gidilir. Bunlar ancak delilin ortaya koyduğu duruma göre yapılır: Neshe delâlet eden delil varsa neshe, başka bir duruma delâlet eden delil varsa ona gidilir.[7]

Kerhî'nin usul metnindeki bu iki ilke, mezhep görüşü ile dayanakları arasındaki ilişkinin araştırılmasını konu edinir. Nesefî'nin bunlara verdiği örnekler, ilkelerin açıklamasıdır; ilke metninin kendisiyle karıştırılmamalıdır.

Müçtehit yeterliğine sahip biri, belirli bir görüşün delille uyuşmadığını gerekçeleriyle ortaya koyabilir. Ancak yalnız mealde gördüğü bir cümleden hareketle bütün bir hüküm geleneğinin ayeti hiç görmediğini varsaymak başka bir tutumdur. Bir ayetin veya sahih hadisin bulunması, bağlam,

7 Ebü'l-Hasan el-Kerhî, el-Usûl, Nesefî'nin örnekleriyle 28–29. ilkeler; klasik metnin dijital aktarımı s. 314. Kaynağı aç Abdullah Kahraman, İslâm Hukuku İlminde Klasik Yaklaşımlar müzakeresi, İlyas Çelebi (ed.), İslâmî İlimlerde Klasik ve Modern Yaklaşımlar, İstanbul: Ensar, 2023, s. 329–331, özellikle s. 330 (PDF s. 330). Kaynağı aç

kapsam, diğer deliller ve uygulama şartları incelenmeden hemen tek bir fıkhî sonuca varılabileceğini göstermez.

Nesih (نَسْخٌ), önceki şer‘î hükmün sonraki delille kaldırılması; **tercih (تَرْجِيحٌ)**, karşılaştırılan deliller veya görüşler arasında gerekçeli üstünlük belirleme; **tevil (تَأْوِيلٌ)** ise lafzı delile dayalı olarak anlamlandırma işlemidir. Bunlar, hoşlanılmayan hükmü gelişigüzel değiştirme adları değildir. Kerhî’nin ifadeleri de dayanakların birlikte okunması gereğini anlatan bir usul tartışması içinde ele alınır.

Editöryal Destek — Kerhî’nin sözünün yorumlanması

Kerhî’nin sözü, ilgili ayet ve hadislerin mezhep oluşurken hiç görülmediği varsayımına karşı okunabilir. Bu okumada mezhep birikimi, delillerin nesih, tercih ve tevil bakımından değerlendirildiğine işaret eder. Müçtehit, delilleri yeniden araştırabilir; mukallit ise yeterliği bulunmadan yalnız mealde gördüğü ifadeyle bütün bir hüküm geleneğini hükümsüz sayamaz. İlkenin tartışıldığı literatür de mevcuttur.[8]

Kıbleyi Araştıran Kişinin Namazı

Kıble örneği, görünürdeki aykırılığın şartlarla nasıl çözüldüğünü açıklar. Kişi, tanımadığı bir yerde veya yönün belirlenemediği koşullarda kıbleyi araştırır; erişebildiği bilgiyle baskın kanaatine göre namazını kılar. Daha sonra yönün yanlış olduğunu öğrenmesi, namazı gelişigüzel kıldığı anlamına gelmez. Hanefî açıklamada, gerekli araştırmayı yapmışsa namazını yeniden kılması gerekmez.

8 Abdullah Kahraman, İslâm Hukuku İlminde Klasik Yaklaşımlar müzakeresi, İlyas Çelebi (ed.), İslâmî İlimlerde Klasik ve Modern Yaklaşımlar, İstanbul: Ensar, 2023, s. 329–331, özellikle s. 330 (PDF s. 330). Kaynağı aç H. Yunus Apaydın, Kerhî, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2022 gözden geçirilmiş elektronik metin; ilmî kişiliği, risâlesi ve nas–mezhep ilkesi. Kaynağı aç

Bakara 2/144 • Arapça kaynak

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاۤءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

Suat Yıldırım Meali

Elbette ilahî buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müsterih ol, işte memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Haydi yüzünü Mescid-i Harâm'a doğru çevir! Siz de ey müminler, nerede olursanız olunuz yüzünüzü oraya doğru çevirin! Kendilerine kitap verilmiş olanlar, kıbleyi çevirmenin gerçekten Rab'leri tarafından olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.[9]

Burada ayetin kıbleye yönelme emri kaldırılmamıştır. Kişinin bilgi ve imkân sınırı, hükmün uygulanmasında dikkate alınmıştır. Araştırmadan rastgele yönelmekle, elinden geleni yapıp yanılmak aynı durum değildir. Telefon veya pusula gibi imkânlara erişim de fiilî araştırmanın koşulları arasında düşünülür.

Editöryal Destek — Araştırma şartını korumak

Din İşleri Yüksek Kurulu, kıbleyi bilmeyenin araştırıp kanaatine göre yönelmesini; namazdan sonra yanıldığını öğrenirse tekrarın gerekmediğini belirtir. Namaz içinde doğru yönü öğrenirse o yöne döner. Araştırma yapmadan yanlış yöne kılmak bu hükümden yararlanmaz.[10]

Açık bir yasağa rağmen ters yönde hüküm koymak ise bu örnekten farklıdır. İçki yasağı bu ayrımı göstermek için anılır. Bir mazereti veya delillerin ilişkisini açıklamak, açık hükmü şahsî istekle kaldırmak değildir.

9 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 2/144, PDF s. 48. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

10 Din İşleri Yüksek Kurulu, Fetvalar, "Kıbleye doğru yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu?", s. 151; Kaynağı aç

Mâide 5/90 • Arapça kaynak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız![11]

Akademik bir tartışmanın halka aktarılış biçimi önemlidir. Bir sözün bağlamını ve gerekçesini göstermeden yalnız çarpıcı kısmını paylaşmak, âlimlerin kaynakları bilerek dışladığı izlenimini doğurabilir. Sürekli geçmişi suçlayan, fakat bugünkü iman ve sorumluluk ihtiyacını ihmal eden anlatım da aynı sorunla karşılaşır. Eleştiri ilmî gerekçelerle yapılmalı; dinî birikim hakkında şüphe oluşturmanın muhatap üzerindeki sonucu düşünülmelidir.

İhtiyaç, Kolaylık ve Telfik

Görüş Çeşitliliğinin Uygulamadaki Değeri

Farklı mezheplerden seçilmiş hükümlerle tek bir ilmihal hazırlayıp bütün görüşleri birleştirme teklifi, zihin karışıklığını giderme amacıyla ileri sürülür. Buna karşılık farklı ve güvenilir içtihatların varlığı, ihtiyaç hâlinde çözüm imkânı sağlar. Dört mezhepten birinin her durumda ötekilerden üstün olduğu kabul edilmez. Ebû Hanîfe, İmam Mâlik, İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'in görüşlerine güvenilir; ihtiyaç doğduğunda diğer görüşten yararlanılır.

Editöryal Destek — İhtilafın rahmet olması ve sözün nispeti

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ sözü, "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" anlamıyla yaygındır; fakat Hz. Peygamber'e güvenilir bir isnadla nispeti sabit değildir. Bu yüzden kesin bir nebevî hadis gibi sunulmaz. Delile dayalı fıkhî çeşitliliğin kolaylık sağlayabilmesi, sözün hadis olduğunu ispatlayan bir delil değildir.[12]

11 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 5/90, PDF s. 203. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

12 Halil İbrahim Kutlay, Ümmetimin İhtilafı Rahmettir Sözü Üzerine Bazı Mülâhazalar, Hadis Tetkikleri Dergisi 2/1 (2004), s. 81–104. Kaynağı aç

Süt Hısımlığı Örneği

Süt hısımlığı / radâ‘ (رَضَاعٌ), belirli şartlarla süt emme sebebiyle oluşan ve evlenme engeli doğurabilen yakınlıktır. Evlenmeye engel bir süt bağı gerçekten oluşmuşsa hüküm buna göre değerlendirilir. İhtilaf, yalnız hükmün sonucunda değil, bu bağın hangi şartlarla oluştuğundadır.

Afrika’da yaşayan, yaklaşık on yıldır evli ve çocuk sahibi bir çift, aynı kadının ikisini de çocukken emzirdiğini öğrenir. Ayrılmaları gerektiği söylenince büyük bir sıkıntı yaşarlar; birbirlerini sevmeleri de bu sıkıntıyı artırır. Emziren kadına sorulduğunda kızı bir, erkeği iki veya üç defa emzirdiğini belirtir. Hanefî görüşte emme çağında az miktarda sütün de hısımlık doğurması, ayrılma yönündeki cevabı açıklar. Şâfiî görüşte ise beş ayrı emme şartı aranır. Osman Kaşıkçı, bu olayda Şâfiî görüşünün taklit edilmesiyle evliliğin sürdürülebileceğini belirtir.[13]

Müslim 1452a • Beş ayrı emme rivayeti

İsnad

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

Hadis metni

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercüme

İsnad açıklaması • Yahyâ b. Yahyâ bize anlattı ve şöyle dedi: Mâlik’e, Abdullah b. Ebû Bekir’in Amre’den, onun Âişe’den naklettiği şu rivayeti okudum. Âişe şöyle dedi:

"Kur'an olarak inenler meyanında "Malum on emme ile haram sabit olur" ayeti de vardı. Sonra (Rab Teala) onları, malum beş emme ile neshetti. Bu (beş emme) ayetleri, Kur'an'ın okunan ayetleri arasında iken Aleyhissalâtu vesselâm vefat etti."[14,15]

---

13 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Yaklaşık on yıl, Afrika, çocuk sahibi olma, eşlerin sevgisi ve bir/iki–üç emme ayrıntıları kişisel olay aktarımına aittir; bağımsız belge doğrulaması değildir. Beş doyurucu emme ifadesinin teknik şartları ayrı destekte ele alınır.

14 Müslim, Radâ‘, no. 1452a, tam isnad ve metin. Kaynağı aç

15 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, c. 16, s. 31, hadis 5675. Dijital derleme PDF s. 17, dipnot 48. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Tilâvetin neshi ve rivayetin son cümlesi. Canan'ın açıklaması, beş emmeye ilişkin lafzın tilâvetinin Hz. Peygamber'in vefatına çok yakın zamanda neshedildiği ve bazı kimselerin bunu henüz öğrenemediği yorumunu aktarır. Son cümle, günümüzde okunan mushafa yeni ayet eklenmesi anlamına gelmez.[16]

Bu çözüm, sadece sonuç hoş görüldüğü için yeni bir hüküm icat etmek değildir; belirli bir delile dayanan mezhep görüşünden yararlanmadır. İki görüşün de dayanağı ve şartları vardır. Kişisel olay anlatısı, bütün süt hısımlığı iddialarının eksik bilgiyle aynı biçimde çözülebileceği anlamına gelmez.

Editöryal Destek — Sayı ve yaş şartının doğru öğrenilmesi

Din İşleri Yüksek Kurulu, Hanefî ve Mâlikîlerde az veya çok sütün hısımlık doğurduğunu; Şâfiî ve Hanbelîlerde beş ayrı emme şartının arandığını açıklar. "Beş defa doyma" ifadesi, bütün ayrıntılarıyla ortak bir teknik tanım olarak kullanılmamalıdır; ayrı emmenin tespiti ve emme yaşı ayrıca değerlendirilir. Müslim'deki rivayetin son cümlesi de günümüzde okunan mushafın içinde bu lafzın bulunduğu iddiası değildir; nesih literatüründeki açıklamalarla okunur.[17]

Kolaylaştırmanın Yetki ve Şartı

Kolaylık dinî hayatın temel ilkelerindendir; fakat kolay olanı seçebilmek için tercih hakkı bulunmalıdır. Böyle bir hak tanınmadan yeni bir ibadet düzeni oluşturulamaz. Beş farz namazı üçe indirmek veya yazın yaklaşık on sekiz buçuk saat oruç tutmak zor geldiği için Ramazan orucunu Şubat ayına taşımak, kolay görüşü tercih etmek değildir. İzin verilmiş seçenekler arasında kolay olanı almakla yükümlülüğün kendisini değiştirmek ayrılır.

16 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, c. 16, s. 31, hadis 5675. Dijital derleme PDF s. 17, dipnot 48. Kaynağı aç Açıklama bölümü, PDF s. 17.

17 Din İşleri Yüksek Kurulu, Anne sütünün başka bebeklere verilmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?, 5 Haziran 2024. Kaynağı aç Osman Kaşıkçı, Radâ', TDV İslâm Ansiklopedisi, 2007; emme sayısı, yaş ve ispat şartları. Kaynağı aç

Buhârî 39 • Din ve kolaylık

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

Hadis metni

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercüme

İsnad açıklaması • Abdüsselâm b. Mutahhar bize anlattı; Ömer b. Ali'nin kendilerine, Ma'n b. Muhammed el-Gıfârî'den, onun Saîd b. Ebû Saîd el-Makburî'den, onun Ebû Hüreyre'den, onun da Hz. Peygamber'den naklettiğine göre Peygamber şöyle buyurdu:

"Bu din (ayni) yüsürdür. Hiçbir kimse yoktur ki (bu) din hususunda (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlasın da din, ona galebe etmesin (ve ezilip büsbütün amelden kesilmesin), öyle olunca ortalama gidin. (Matlûbunuz olan ameli tamam ifa edemediğiniz vakit de O'na şükretmekle kanaat ediniz. Böyle yaparsanız) size müjde olsun (amelin azına da pek çok ecir verilir.) (Yola çıkarken) sabah, akşam seferinden, biraz da gece yürüyüşünden istiâne ediniz (de kendinizi yormayınız)."[18,19]

Ahmed Naim'in tercümesindeki parantezli açıklamalar, yayımlanmış Türkçe metnin parçasıdır. Hadisin kolaylık vurgusu, dinî yükümlülükleri kişinin dilediği gibi değiştirmesiyle özdeşleştirilemez.

18 Buhârî, es-Sahîh, no. 39, tam isnad ve metin. Kaynağı aç

19 Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019, c. 2, s. 54, hadis 37 (Buhârî 39), PDF s. 55. Kaynağı aç

Buhârî 69 • Kolaylaştırma ve müjdeleme

İsnad

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

Hadis metni

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercüme

İsnad açıklaması • Muhammed b. Beşşâr bize anlattı; Yahyâ b. Saîd'in kendilerine, Şu'be'nin ona, Ebü't-Teyyâh'ın da Şu'be'ye Enes'ten naklettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

"Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin."[20,21]

Editöryal Destek — Namaz sayısı ile cem uygulaması

Farz namazları cem ederek ortak zaman dilimlerinde kılmak, beş namazın sayısını üçe indirmek değildir. Şiî uygulamasına ilişkin üç vakit göndermesi bu ayrımla değerlendirilmelidir. Namazların sayısı ile kılındıkları zaman dilimlerini birbirinden ayırmak gerekir.[22]

Bir İşlemin Şartlarını Parçalamak

Telfik (تَلْفِيقٌ), dar anlamıyla, bir meselede farklı mezheplerden unsurları bir araya getirerek ortaya birleşik bir uygulama çıkarmaktır. Burada eleştirilen biçim, dayanak ve şartları bırakıp yalnız kişiye kolay gelen sonuçların toplanmasıdır. Ayrı meselelerde başka mezhepten yararlanmakla, tek işlemi hiçbir görüşün geçerli saymadığı bir bileşime dönüştürmek aynı şey değildir.

Abdest örneğinde bir kişi, dışarıya akan kan bakımından Şâfiî görüşüne; daha sonra gerçekleşen karşı cinse ten teması bakımından Hanefî görüşüne başvurup kendisini abdestli saymaktadır. Örnek, her iki mezhebin hükmünü kendi bütünlüğünden koparmanın sorununu gösterir. Kanın yalnız belirmesiyle akıp yayılması; temasın kimler arasında ve nasıl gerçekleştiği gibi şartlar da önemlidir. Şartlar açıklanmadan "her kan" veya "her temas" genellemesi yapılmaz.

Nikâh örneğinde farklı mezheplerin hükümleri aynı akitte bir araya getirilir: Akıllı ve ergin kadının velisinden izin almadan evlenmesi için Hanefî görüş; mehir kararlaştırılmaması için Şâfiî görüş;

20 Buhârî, es-Sahîh, no. 69, tam isnad ve metin. Kaynağı aç

21 Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Kolaylık Dinidir; Buhârî, İlim 11, no. 69 Türkçe alıntısı. Kaynağı aç

22 Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal, c. 1; mezhep, telfîk, abdest ve namazların cem'i bölümleri. Kaynağı aç

şahitlerin akit anında bulunmaması için Mâlikî görüş alınır. Mâlikî açıklamada şahitliğin zifaftan önce sağlanması şartı da vardır. Osman Kaşıkçı, velinin izni, mehir kararlaştırılması ve şahitlik şartları böyle parçalanıp tek akitte toplandığında, ortaya hiçbirinin geçerli saymadığı bir bileşim çıktığını savunur. Ayrı meselelerde, örneğin evlenmede bir mezhebe ve boşanmada diğerine başvurulmasını bundan ayırır.[23]

Şâfiî açıklamada mehir miktarı kararlaştırılmasa, hatta mehir verilmeyeceği söylense bile mehr-i misil gerekebilir. Mâlikî açıklamada ise akit anında şahitlerin bulunmaması, şahitlikten bütünüyle vazgeçildiği anlamına gelmez; zifaftan önce bu şart sağlanmalıdır. Velîme, düğün yemeği ve evliliğin duyurulmasıyla ilgilidir. Her bir mezhebin hükmü kendi gerekçesiyle değerlendirilir.[24]

Mehr-i misil (مَهْرُ الْمِثْلِ), benzer durumdaki kadınlar için esas alınan emsal mehir anlamındadır.

Mehir miktarının akit sırasında belirlenmemesi ile mehir hakkının hiç doğmaması farklıdır.

Velîme (وَلِيمَةٌ), düğün yemeğidir; bir düğün yemeğinin bulunması, nikâhtaki bütün şartları kendiliğinden karşılamaz.

Editöryal Destek — Telfik tartışması tek görüşten ibaret değildir

Telfîkin her türü üzerinde bütün âlimlerin mutlak yasakta birleştiği söylenemez. İhtiyaç, keyfî kolaycılık, kanuna karşı hile ve ihtiyat gibi ölçülerle farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca mehir miktarının akit sırasında belirlenmemesi, mehir hakkını yok eden bir şart değildir; mehr-i misil gerekebilir. Mâlikî görüşte şahitliğin akitten sonra tamamlanabilmesi de zifaftan önce şahit tutulması şartını kaldırmaz. Birleşik örneğin hükmü bütün şartlarıyla incelenir.[25]

Hîle-i şer‘iyye (حِيلَةٌ شَرْعِيَّةٌ) ifadesinin çıkışındaki anlam, bir güçlüğe hukuka uygun çözüm bulmaktır. Süt hısımlığı örneğinde yetkin bir görüşe başvurmak bu amaca hizmet eder. Buna karşılık bir hukuk sisteminin kendi kuralını ihlal etmeyi telkin ettiği söylenemez. Çözüm arayışı, kuralları yalnız görünüşte yerine getirip amaçlarını aşındırmaya dönüşmemelidir.

Tarihsel Bağlam ve Hükmün Değişmesi Tartışması

Tarihselci teklifin gerekçesi ve eleştirisi

Tarihselci yaklaşımlar aynı değildir. Burada ele alınan teklif, bazı hukukî hükümlerin günümüzde doğrudan uygulanması yerine ilk konuluş amaçlarının taşınmasını savunur. Ayetin esbâb-ı nüzûlünü

23 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Mehir kararlaştırmama ile mehir hakkını kaldırma şartı ayrı tutulur. Örnekte hiçbir âlimin bu bileşimi geçerli saymayacağı iddiası, Kaşıkçı’nın değerlendirmesidir.

24 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Ham nikâh örneğinin mehir kararlaştırmama ve zifaftan önce şahitlik şartları korunur.

25 Eyyüp Said Kaya, Telfîk, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2011. Kaynağı aç Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal, c. 1; mezhep, telfîk, abdest ve namazların cem‘i bölümleri. Kaynağı aç M. Âkif Aydın, Mehir, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2003. Kaynağı aç ; Fahrettin Atar, Nikâh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2007. Kaynağı aç

(أَسْبَابُ النُّزُولِ), hadisin esbâb-ı vürûdunu (أَسْبَابُ الْوُرُودِ) araştırarak kişiye özgü, geçici veya zamanüstü olup olmadığı belirlenmek istenir. Bağlamı araştırmanın kendisiyle açık hükmü bu yolla yetkisizce kaldırmak ayrı işlemlerdir.[26]

Teklifte hükümler kişiye özgü, belirli süreye bağlı ve zamanüstü diye ayrılabilir. Peygamber'in eşleriyle onun ardından evlenme yasağı, kişiye ve özel duruma ilişkin hükme örnek olarak kullanılır. Bugün aynı evlenmenin fiilen mümkün olmamasıyla, hükmün kendi muhatap ve kapsamını belirlemek farklı düzeylerdir.

Ahzâb 33/53 • Arapça kaynak

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ اِلَّٓا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ
اِنٰيهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَاْنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ اِنَّ
ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْۚ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّۜ وَاِذَا سَاَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِنْ وَرَٓاءِ حِجَابٍۜ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّۜ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ
تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَٓا اَنْ تَنْكِحُٓوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًاۜ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمًا

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, Peygamberin evine girmeyiniz. Fakat dâvet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın, yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz Peygamberi rahatsız ediyor, lâkin utandığından, size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız, hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikâhlamanız asla helâl değildir. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır.[27]

Belirli süreyle ilişkili hükümlere, vasiyetin önce vacip kılınması ve sonraki miras düzenlemesiyle bağlantısı örnek verilir. Zamanüstü kabul edilen hükümler ise inanç–ibadet ve hukuk diye ayrılır.

---

26 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Tarihselci yaklaşımın burada eleştirilen şekli bütün tarihselcilik yaklaşımlarını temsil etmez.

27 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 33/53, PDF s. 700–701. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Bu teklifte inanç ve ibadet hükümlerinin taabbüdî olduğu, namazın beşten üçe indirilemeyeceği kabul edilir. Tartışma hukukî hükümlere gelindiğinde yoğunlaşır.

Zaman ve mekân sınırını aşan hüküm için burada zamanüstü ifadesi tercih edilir. Osman Kaşıkçı, bu anlamda kullanılan evrensel kelimesini isabetli bulmaz; buna rağmen yaygın kullanımın sürdüğünü belirtir. Terim tercihi, hükmün kişisel veya geçici olmaktan ayrılması amacına yöneliktir.[28]

Bakara 2/180 • Arapça kaynak

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًاۖ اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَۜ

Suat Yıldırım Meali

Sizden öleceğini anlayan biriniz, geriye mal bırakacaksa; Annesi, babası ve akrabaları için, münasip bir tarzda vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, haksızlık yapmaktan korunan takvâlılar üzerine borçtur.[29]

Editöryal Destek — Nesih, bütün vasiyetin kalkması değildir

Vasiyet emri ile miras payları arasındaki nesih ilişkisi, her tür vasiyetin bütünüyle ortadan kalktığı anlamına gelmez. Vasiyetin hangi kişiler için ve hangi sınırlar içinde geçerli olduğu ayrıca değerlendirilir. Bazı müçtehitler belirli yakınlar için kanunî vasiyet sonucuna da varmıştır.[30]

El kesme cezası, birden fazla evlilik, miras payları ve şahitlik hakkında günümüz muhatabına açıklama güçlüğü, bu teklifin gerekçeleri arasında sayılır. Eleştirilen yaklaşım, belirli hükmün yerine yalnız “hırsızı cezalandırın” gibi genel bir mesajı yeterli görmektedir. Misvak örneğinde ise araç ile temizlik amacının ilişkisi gündeme getirilir. Bu örneklerin hepsi aynı tür hüküm veya aynı değişebilirlik ölçüsüne sahipmiş gibi ele alınmamalıdır.

---

28 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Evrensel kelimesine ilişkin değerlendirme konuşmacıya aittir; bağımsız bir dilbilim hükmü değildir.

29 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 2/180, PDF s. 56. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

30 Bağımsız açıklama kaynağı: Kur’an-ı Kerim Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı, 3. baskı, İstanbul 2017, s. 33, 1. dipnot. Ayet meali Suat Yıldırım’dan; burada yalnız bağımsız açıklama dipnotlarına başvurulur. Abdüsselam Arı, Vasiyet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2012; nesih ilişkisi ve mirasçı olmayan akrabalar hakkında vaciplik görüşü. Kaynağı aç

Mâide 5/38 • Arapça kaynak

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah azîz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).[31]

Nisâ 4/3 • Arapça kaynak

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوا ۭ

Suat Yıldırım Meali

Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helâl olup arzu ettiğiniz diğer kadınlarla iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.[32]

31 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 5/38, PDF s. 190. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

32 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 4/3, PDF s. 133. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Sağlanan nüshadaki Bu, durum dizgisinde virgül açık noktalama onarımıyla Bu durum, şeklinde verilmiştir; mealin anlam ve kelimeleri aynıdır.

Nisâ 4/11 • Arapça kaynak

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ
كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا
تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Suat Yıldırım Meali

Miras konusunda, Allah çocuklarınız hakkında şöyle emreder: Erkeğin hakkı, kadının hissesinin iki mislidir. Şayet kadınların sayısı ikiden fazla ise onlar terikenin üçte ikisini alırlar. Eğer kız evlat tek ise terikenin yarısını alır. Anne babaya gelince, ölenin çocuğu varsa, onun terikesinden her birine altıda bir hisse vardır. Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası vâris oluyorsa annesine üçte bir hisse vardır. Şayet ölenin kardeşleri varsa, ölenin yaptığı vasiyetin ifasından ve borcunun ödenmesinden sonra annenin hissesi altıda birdir. Anne babanız ile evlatlarınızdan hangisinin size daha faydalı olacağını siz bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu farzlardır. Allah muhakkak ki alîm ve hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir).[33]

33 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 4/11, PDF s. 134–135. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Bakara 2/282 • Arapça kaynak

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۜ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۭ فَاِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۭ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۗءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۭ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاۗءُ اِذَا مَا دُعُوا ۭ وَلَا تَسْـَٔـمُوٓا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوٓا اِلَّآ اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوهَا ۭ وَاَشْهِدُوٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۠ وَلَا يُضَاۗرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيدٌ ۭ وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهٗ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Belirli bir vâdeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu kaydedin. Aranızda doğrulukla tanınmış bir kâtip onu yazsın. Kâtip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi (adalete uygun olarak) yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi akdi yazdırsın, Rabbi olan Allah'tan sakınsın da borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu, akılca noksan veya küçük veya yazdırmaktan âciz bir kimse ise, onun velisi adalet ölçüleri içinde yazdırsın. İçinizden iki erkek şahit de tutun. İki erkek bulunmazsa o zaman doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile iki kadının şahitliğini alın. (Bir erkek yerine iki kadının şahit olmasına sebep) birinin unutması halinde ikincisinin hatırlatmasına imkân vermek içindir. Şahitler çağırıldıklarında, şahitlikten kaçınmasınlar. Siz yazanlar da, borç az olsun, çok olsun, vâdesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmak, Allah katında daha âdil, şahitliği ifa etmek için daha sağlam ve şüpheyi gidermek için daha uygun bir yoldur. Ancak aranızda hemen alıp vereceğiniz peşin bir ticaret olursa, onu yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Gerek kâtip, gerek şahit asla mağdur edilmesin. Bunu yapar, zarar verirseniz, doğru yoldan ayrılmış, Allah'a itaatin dışına çıkmış olursunuz. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir.[34]

Editöryal Destek — Miras ve şahitlik ifadesinin kapsamı

Nisâ 4/11'de çocuklar arasındaki belirli paylaşım düzeni açıklanır; buradan her kadın mirasçının her durumda her erkek mirasçının yarısını aldığı sonucu çıkarılmaz. Bakara 2/282 ise vadeli borcun yazılması ve tanıklarla güvenceye alınması bağlamındadır. Şahitliğin bütün hukukî alanlarının tek cümleyle aynılaştırılması da bu ayetin kapsamını aşar. Hükmü tartışırken önce hangi olay ve ilişkinin düzenlendiği belirlenir.[35]

Müellefe-i Kulûb ve Şarta Bağlı Uygulama

Müellefe-i kulûb (الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ), kalpleri kazanılmak istenenler için kullanılan ifadedir. Tevbe sûresinde zekâtın verileceği gruplar arasında yer alır. Bu gruba yapılan ödeme, şartları oluştuğunda belirli bir amacı karşılamak içindir; belirli kişiye ve soyuna süresiz gelir hakkı bağlandığı anlamına gelmez.

34 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 2/282, PDF s. 86–87. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

35 Bağımsız açıklama kaynağı: Kur'an-ı Kerim Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017, Nisâ 4/11, s. 84; Bakara 2/282, s. 53–54 ve ilgili dipnotlar. Ayet meali Suat Yıldırım'dan; burada yalnız bağımsız açıklama dipnotlarına başvurulur. Karşılaştırma: Suat Yıldırım, sağlanan mealin Nisâ 4/11 ve Bakara 2/282 sonrasındaki ayrı açıklamaları, PDF s. 135 ve 87.

Tevbe 9/60 • Arapça kaynak

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere, kalpleri İslâma ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).[36]

Hz. Ebû Bekir dönemine ilişkin anlatıda, daha önce ödeme alan kimseler ellerindeki belgeyle başvurur. Önceki yardım, buğday veya koyun verilmesi gibi örneklerle açıklanır. Hz. Ebû Bekir belgeyi onaylayıp uygulanması için Hz. Ömer'e gönderir. Hz. Ömer ise belgeyi yırtar; daha önceki yardımın insanları İslâm'a ısındırma ve Müslümanların zayıflığıyla ilgili olduğunu, artık aynı ihtiyacın sürmediğini söyler. Yardımın süresiz bir geçim hakkı olmadığını vurgular. Kişiler Hz. Ebû Bekir'e dönüp halifenin kendisi mi yoksa Ömer mi olduğunu sorunca, onun "İsterse odur" karşılığı verdiği aktarılır.[37]

Bu olayda savunulan yorum, Hz. Ömer'in ayeti neshettiği değil, uygulamanın şartlarını doğru değerlendirdiğidir. Önceden ödeme almak, aynı sıfatın ve ihtiyacın sonsuza kadar sürdüğünü göstermez. Fakirler, yoksullar, kölelikten kurtulmak isteyenler ve yolda kalmışlar gibi diğer zekât gruplarının hükmü sürmektedir. Bir kişinin bu kapsama artık girmediğine hükmetmek, ayetin zekât gruplarından birini ortadan kaldırmakla aynı değildir.

Editöryal Destek — Olayın rivayetleri ve fıkhî yorumlar

Belgenin konusu bazı nakillerde çorak arazi tahsisi, bazılarında zekât payının yenilenmesi olarak aktarılır. Olayın bütün ayrıntıları tek ve tartışmasız kayıt gibi birleştirilmemelidir. Müellefe-i kulûb payının sonraki dönemlerde uygulanması konusunda da farklı fıkhî açıklamalar vardır. Yukarıdaki şart–uygulama yorumu, burada savunulan okumadır; bütün mezheplerin tek açıklaması değildir.[38]

---

36 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 9/60, PDF s. 324. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

37 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Modern maliye bakanı benzetmesi resmî tarihî unvan değildir. İsterse odur cevabı sözlü anlatımdan gelir; aşağıdaki belge/rivayet farklarıyla birlikte okunur.

38 Osman Kaya, Tevbe Suresi, 9/60. Ayet Bağlamında Zekâtın Sarf Yerlerinden Müellefe-i Kulub Örneği, JSHSR 6/42 (2019), s. 2790–2801. Kaynağı aç Mehmet Nuri Güler, İstihsan Teorisi'nin Yeniden İnşası: Modern Hukuk Katkılı Bir Deneme, İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes'elesi II, İstanbul 2009, s. 215–251, özellikle s. 238–239 (PDF s. 25–26). Kaynağı aç

Nas, İçtihat ve Yetki

“Mevrid-i nassta içtihada mesağ yoktur”, Mecelle’nin 14. maddesinde yer alan ilkedir. Burada vurgulanan, açık ve belirleyici hükmün karşısına kişinin sırf kendi isteğiyle zıt hüküm koyamamasıdır. Bu ilke, bir nassın anlamını, kapsamını veya diğer delillerle ilişkisini araştırmanın her durumda yasaklandığı anlamına gelmez. Yorumlama ile hükmü yetkisizce değiştirme ayrılır.[39]

Anayasa ve hâkim benzetmesi, yorumcunun kendisini bağlı olduğu kuralın yerine koyamamasını açıklar: Açık bir hükmün varlığını kabul edip yalnız kendi isteğiyle tersini uygulamak, yorum yetkisini aşar. Aynı şekilde “Onlar da insan, biz de insanız” anlamındaki هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ sözü, ilmî yeterlik bulunmadan hüküm kurmaya dayanak olamaz. Yeni bir meselede yorum ihtiyacıyla mevcut hükmü beğenmediği için değiştirmek ayrıdır.[40]

Sünnetin Bağlayıcılığı ve Peygamberî Tasarruflar

Hangi Sıfatla Söylendiğini Araştırmak

Hz. Peygamber’in söz ve davranışları, söyleniş bağlamı ve işleviyle birlikte değerlendirilir. Peygamber olarak dinî hüküm bildirmesi; devlet başkanı veya komutan olarak karar vermesi; insanî tecrübe, aile ilişkisi ya da kişisel tercih kapsamında davranması aynı tasnif başlığı değildir. Bir davranışı sevgiden dolayı örnek almakla, bütün insanları her koşulda aynı davranışa mecbur tutmak da farklıdır.

Osman Kaşıkçı, hukukî bağlayıcılık bakımından Hz. Peygamber’in hangi sıfatla konuştuğunu belirlemeyi esas alır. Onun açıklamasında peygamberlik göreviyle bildirilen hüküm ile devlet başkanı, komutan, aile reisi veya tecrübeli bir insan olarak yapılan tasarruf ayrılır. Şartlara bağlı tasarrufta aynı şartların bulunup bulunmadığı araştırılır.[41]

Sağ yana yatmak, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak ve yeme alışkanlıkları bu ayrımı somutlaştırır. Bir davranışı Hz. Peygamber’e sevgiden dolayı örnek almak ve sevap kazanmakla, aynı biçimi herkesin her durumda yapmak zorunda olduğunu söylemek farklıdır. Üç parmakla yeme, çatal–kaşık kullanma veya bir ulaşım aracına binme gibi örnekler, davranışın niteliği araştırılmadan bağlayıcılık tartışmasının sonuçlandırılamayacağını gösterir.

Tarihî Tedavi Rivayeti ve Güncel Uygulama

Deve sütü ve idrarına ilişkin olay, sahih bir hadisin bulunmasının bugün herkesin aynı uygulamayı yapmasını gerektirip gerektirmediğini tartışmak için kullanılır. Osman Kaşıkçı bunu vahiy gereği

---

39 Mecelle, m.14; Tevhit Ayengin, Hukûkî Dinamizm ve İçtihatta İsabet Tartışmaları, Marife 12/3 (2012), s. 139–158; Mecelle m.14 bağlamı. Kaynağı aç

40 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Hâkim örneği yorum yetkisini anlatan benzetmedir; güncel disiplin veya diploma mevzuatı açıklaması değildir.

41 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Bu sınıflandırma ve uygulama yorumu anlatımın görüşüdür; her nebevî emrin farz sayılması şeklinde genellenmez.

genel bir ibadet emri olarak değil, dönemin tedavi tecrübesiyle ilgili beşerî bir yönlendirme olarak yorumlar. Bu yoruma göre belirli bir tedavi anlatısını bütün insanlara zorunlu davranış gibi sunmak, rivayetin bağlamını gözden kaçırmaktır. Rivayetin tam metni tedavi bölümünün ardından gerçekleşen olayları da içerir.[42]

Kaşıkçı, sahihliği Buhârî'nin değerlendirmesinde râvilerin güvenilir bulunması üzerinden açıklar; böyle bir olayın gerçekleşmiş olmasıyla onun herkes için vahye dayalı bir emir olmasını ayırır. "Peygamberlik gereği emir olsaydı farz olurdu" vurgusuyla, tedavi tecrübesinin bütün insanlara zorunlu tutulmasına itiraz eder. Sahihliğin teknik şartları ve emrin hüküm dereceleri bu açıklamadan ayrıca değerlendirilmelidir.[43]

42 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Beşerî tedavi yorumu ile hadisin emir lafzı ayrı tutulur; sıhhat ve bağlayıcılık teknik açıklaması görünür destektedir.

43 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Râvi güvenilirliğiyle sınırlı sahihlik açıklaması ve farz vurgusu, sözlü görüşün kaydıdır. Teknik kavram ve emir dereceleri görünür Editöryal Destek alanında karşılaştırılır.

Buhârî 233 • Ukl veya Ureyne’den gelenlerin olayı

İsnad

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

Hadis metni

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

Râvi / müellif açıklaması

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercüme

İsnad açıklaması • Süleyman b. Harb bize anlattı; Hammâd b. Zeyd’in kendilerine Eyyûb’dan, onun Ebû Kılâbe’den, onun Enes’ten naklettiğine göre Enes şöyle dedi:

Enes r.a. şöyle demiştir: Ukl (veya Ureyne) kabilelerinden bazı kimseler Medine'ye geldiler. Medine'nin (havası onlara iyi gelmediğinden) karınları ağrıdı. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) onlara, yeni yavrulamış develerin süt ve İdrarlarından İçmelerini tavsiye etti. Onlar da (zekat) develerinin bulunduğu yere giderek Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in emrini aynen yaptılar, zamanla iyileştiler. İyileştikten sonra, Hz. Peygamber'in bu hayvanlara bakan görevli çobanını öldürerek ümmetin beytü'I-malına ait zekat develerini alıp kaçtılar. Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bu haber gündüzün hemen ilk saatlerinde kendisine ulaşınca onları takip etmek üzere adam gönderdi. Bu kişiler güneş yükselince, adamları yakalayıp getirdiler. Hz. Peygamber el ve ayaklarının kesilmesini emretti. Bunların gözlerine mil çekildi. "Harre" denilen sıcak yere atıldılar, su istemelerine rağmen kendilerine su verilmedi.

Râvi açıklaması • Yayımlanmış tercüme: Ebû Kılâbe şöyle demiştir: Bunlar hırsızlık yaptılar, adam öldürdüler, iman ettikten sonra inkar ettiler, Allah ve Resulü'ne karşı harp ilan ettiler[44,45]

Ebû Kılâbe'nin son cümlesi râvi açıklamasıdır; Hz. Peygamber'in sözü değildir. Ukl veya Ureyne şeklindeki tereddüt, aktarımın kendi lafzında yer alır. Rivayetin tarihî bağlamı ile güncel tıbbî uygulama birbirinden ayrılır.

Editöryal Destek — Sıhhat, hüküm derecesi ve sağlık

Bir rivayetin sahih olması yalnız râvilerin güvenilirliğinden ibaret bir tanım değildir; isnadın bağlantısı, râvilerin adalet ve zabtı, şâzlık ve illet bulunmaması gibi ölçütler birlikte değerlendirilir. Sahih rivayetin hükme nasıl delâlet ettiği ise ayrıca araştırılır. Rivayette bir yönlendirme bulunduğunu inkâr etmek yerine, bunun bağlamı ve genellenebilirliği tartışılır. Ayrıca "Peygamberî emir olan her şey farzdır" denmez; emrin hüküm derecesi usulle belirlenir. Tarihî tedavi anlatısı, günümüzde kişinin kendi kendine tedavi uygulaması tavsiyesi değildir. WHO, çiğ deve ürünleri ve salgılarıyla ilgili enfeksiyon risklerine dikkat çeker; özellikle risk grubundakilerin deve idrarıyla temas veya tüketimden kaçınmasını belirtir.[46]

Hurma Tozlaştırma ve Beşerî Tecrübe

Hurma yetiştiriciliği örneğinde, tarımla ilgili bir kanaatin dinî hüküm bildirmekten ayrılması üzerinde durulur. İnsanların uyguladıkları işlemi bırakmaları ve ürünün iyi olmaması üzerine, dünya işlerine ait tecrübe bilgisine dikkat çekilir. Buradan bütün dinî hükümler hakkında sınırsız serbestlik çıkarılmaz; belirli bir konudaki beşerî kanaatin niteliği belirlenir.

---

44 Buhârî, es-Sahîh, no. 233, tam isnad ve metin. Kaynağı aç

45 DAVET, Sahîhu'l-Buhârî Türkçe metni, Vudû 66, no. 233; son Ebû Kılâbe açıklaması ayrı işaretlidir. Kaynağı aç

46 Mehmet Efendioğlu, Sahih, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2008, hadis bölümü. Kaynağı aç World Health Organization, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), 11 Aralık 2025, Transmission ve Treatment and prevention. Kaynağı aç

Müslim 2363 • Hurma tozlaştırma

İsnad

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

Hadis metni

مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ. قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercüme

İsnad açıklaması • Ebû Bekir b. Ebû Şeybe ve Amr en-Nâkıd bize anlattı; ikisi de Esved b. Âmir'den nakletti. Ebû Bekir'in ifadesi "Esved b. Âmir bize anlattı" şeklindedir. Esved, Hammâd b. Seleme'den; Hammâd, Hişâm b. Urve'den, onun babasından, onun Âişe'den ve ayrıca Sâbit'ten, onun Enes'ten naklettiğine göre Hz. Peygamber:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) aşı yapan bir kavmin yanına uğramış da: «Bunu yapmasanız daha iyi olur.» buyurmuş. Enes demiş ki: Sonra hurmalar aşısız koruk çıkardılar. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (tekrar) o zevatın yanlarına uğradı ve: «Sizin hurmalarınıza ne oldu?» diye sordu. — Sen şöyle şöyle buyurmuştun! dediler. —«Siz dünyanızın işini daha İyi bilirsiniz!» buyurdular.[47,48]

Bu rivayette Hişâm–Urve–Âişe ve Sâbit–Enes yolları iki ayrı aktarım koludur. Hurmanın aşılanması diye anılan işlem tozlaştırmadır; başka rivayetlerdeki ek cümlelerle tek metin hâline getirilmemelidir.

Hurma yetiştiriciliğine ilişkin bir tahminin dinî hüküm bildirmekten ayrılması, peygamberlik görevinin bütün mesleklerin deneysel ayrıntılarını öğretme zorunluluğu anlamına gelmediğini gösterir. Dünya işlerine ait teknik tecrübeye başvurmakla dinî hükmün bağlayıcılığını kaldırmak aynı değildir.

---

47 Müslim, Fezâil, no. 2363, tam isnad ve metin. Kaynağı aç

48 Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Fezâil 141, hadis 2363; dijital nüsha. Açık OCR yazımı yapmasamz, Arapça lafızla karşılaştırılarak yapmasanız diye okunmuştur. Kaynağı aç

Bedir’de İstişare ve Berîre’nin Sorusu

Hubâb b. Münzir, Bedir’de konaklama yerinin vahiyle mi yoksa askerî kanaatle mi seçildiğini sorar. Kararın vahye dayanmadığını öğrenince, düşmana yakın kuyunun yanında yerleşilmesini ve diğer kuyuların kapatılmasını teklif eder. Böylece suya yakınlık ve düşmanı sudan uzak bırakma imkânı sağlanacaktır. Teklifin kabul edilmesi, askerî tecrübeden yararlanmayı ve kararın niteliğinin sorulabilmesini örnekler.[49]

Berîre, hürriyetine kavuşunca evliliğini sürdürmemeyi tercih eder. Muğîs ise ayrılıktan büyük üzüntü duyar ve onun geri dönmesini ister. Hz. Peygamber araya girince Berîre, kendisine emir verilip verilmediğini sorar. Bunun aracılık olduğunu öğrenince dönmek istemediğini açıklar. Bağlayıcı emir ile tavsiye veya aracılık böylece ayrılır.[50]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Berîre’nin Hz. Âişe tarafından satın alınarak hürriyetine kavuşturulması ve bundan sonraki hukukî tercihi, konunun geniş rivayetler içindeki çerçevesidir. Eski sahibinin eziyeti ve çocuklarla ilgili anlatılan ek ayrıntılar ise aşağıdaki Buhârî rivayetinde yer almaz. Bu ayrıntılar doğrulanmış hadis tercümesinin içine eklenmez.[51]

---

49 M. Yaşar Kandemir, Hubâb b. Münzir, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1998. Kaynağı aç

50 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Büyüğünüz olarak sözü serbest açıklamadır; aşağıdaki yayımlanmış hadis tercümesi değişmez.

51 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Satın alma ve azat bağlamı: Buhârî 5284; evliliğe dönme konusunda aracılık: Buhârî 5283. Eziyet ve çocuklar sözlü örneğin ek ayrıntılarıdır; bağımsız sıhhat doğrulaması değildir. Bu ayrıntılar doğrulanmış hadis metnine eklenmez. Kaynağı aç ; Kaynağı aç

Buhârî 5283 • Berîre ve aracılık

İsnad

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

Hadis metni

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبَّاسٍ: يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَاجَعْتِهِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ. قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercüme

İsnad açıklaması • Muhammed bize anlattı; Abdülvehhâb'ın kendilerine, Hâlid'in ona İkrime'den, onun İbn Abbas'tan naklettiğine göre İbn Abbas şöyle anlattı:

İbn Abbas'tan rivayete göre "Berire'nin kocası Muğis diye adlandırılan bir köle idi. Ben onun Berire'nin arkasından ağlayarak dolaştığını ve gözyaşlarının sakalları üzerine aktığını görüyor gibiyim. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Abbas'a: Ey Abbas, Muğis'in, Berire'ye olan sevgisine rağmen, Berire'nin, 'Muğis'e olan nefretine hayret etmiyor musun, diye buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Berire'ye: Keşke ona dönsen deyince, Berire: Ey Allah'ın Rasulü! Bu bana bir emir midir, diye sordu. Allah Rasulü: Hayır, ben sadece şefaatte (iltimas) bulunuyorum deyince, Berire: Benim ona ihtiyacım yok,dedi"[52,53]

Kaynakta ilk râvi Muhammed adıyla geçer. Hz. Peygamber'in cevabı aracılık yaptığını bildirmektedir; "büyüğünüz olarak söylüyorum" ifadesi hadisin bire bir lafzı değildir.

Editöryal Destek — Rivayetin söylediği ve olay ayrıntıları

Berîre'nin hürriyetinden sonra kullandığı evliliği sürdürmeme hakkı, tarihî hukukî bağlamıyla anlaşılır; bütün kadınlara sınırsız tek taraflı boşama yetkisi diye genellenmez. Satın alınma, eski

52 Buhârî, es-Sahîh, no. 5283, tam isnad ve metin. Kaynağı aç

53 DAVET, Sahîhu'l-Buhârî Türkçe metni, Talâk 16, no. 5283; a1eyhi/Berirelye/dedL açık OCR yazımları aleyhi/Berire'ye/dedi diye düzeltilmiştir. Kaynağı aç

sahibinden gördüğü eziyet ve çocuklar hakkındaki ek anlatılar da Buhârî 5283'ün metniyle aynı kaynak birimi değildir.[54]

Bu örneklerde ortak soru, söz veya davranışın hangi sıfat, bağlam ve hüküm derecesiyle ilişkili olduğudur. Hadis kitaplarını açınca bu ayrımların nasıl yapılacağı sorusuna, fıkıh ve usul birikimiyle cevap aranır. Âlimler rivayetlerin hükme esas olup olmayacağını, sahih bir naklin nasıl uygulanacağını ve başka delillerle ilişkisini araştırmıştır. Kişinin bütün bu birikimi bir anda yeniden kurması beklenemez.[55]

Uygulama Soruları ve İlmî Tutum

Başka Görüşle Amel ve Niyet

Başka mezhebin belirli bir görüşüyle amel etmek için özel merasim veya dille söylenen bir geçiş formülü gerekmez. Bilinçli yönelme, niyetin esasını oluşturur. Tek meselede başka görüşü uygulamayı, bir sınırdan geçip sonra geri dönme töreni gerektiren işlem gibi tasarlamak mezhebin işlevini yanlış anlatır.

Mezhepler, İslâm hukukuna açılan farklı ilmî pencerelere benzetilir. Bir görüşün uygulanması güçleştiğinde başka yetkin görüşten yararlanmak, o görüşün şartlarını öğrenmeyi gerektirir. Bu açıklama, keyfî kolaylık toplamaya ilişkin önceki eleştiriyi kaldırmaz.

Azîmet, Ruhsat ve Hastalık

Azîmet (عَزِيمَةٌ), genel şartlarda geçerli aslî hüküm; ruhsat (رُخْصَةٌ) ise belirli mazeret sebebiyle tanınan kolaylıktır. Daha zor gördüğü davranışı takvâ düşüncesiyle seçmek isteyen kişinin tutumuyla başkalarına verilecek fetva ayrılmalıdır. Hastalık ve oruç örneğinde, oruç tutmadığında kendisini dinden çıkmış gibi hissedeceğini söyleyip tutmayı sürdüren bir dinî şahsiyetin kişisel tercihi aktarılır. Bu duygu, bütün hastalara uygulanacak ölçü değildir.[56]

Editöryal Destek — Ruhsatı kullanmak din dışına çıkmak değildir

Hastalık nedeniyle tanınmış ruhsatı kullanmak, kişinin dinden çıktığı anlamına gelmez. Din İşleri Yüksek Kurulu, orucun hastalığı artırması veya uzatması endişesinde ruhsat bulunduğunu; güvenilir doktorun değerlendirmesinin dikkate alınacağını açıklar. Oruçta ısrarın ölümüne yol açacağı durumda devam etmek haram olarak belirtilir. Bu yüzden sağlığa ciddi zararı yalnız "daha takvalı davranış" diye sunmak doğru değildir.[57]

---

54 Buhârî, es-Sahîh, no. 5283, tam isnad ve metin. Kaynağı aç

55 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Bazı kişilerin bilerek şüphe oluşturduğuna yönelik niyet eleştirisi, konuşmacının değerlendirmesidir; belirli kişiye ilişkin kanıtlanmış niyet tespiti değildir.

56 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Şeker hastalığı, tutmama tavsiyesi ve kişisel takvâ tercihi örneği kaynak anlatımından gelir. Sağlığa zarar ölçüsü ve ruhsatın hükmü ayrı destekte açıklanır.

57 Din İşleri Yüksek Kurulu, Oruç tutmamayı mubah kılan mazeretler nelerdir?, 9 Nisan 2025. Kaynağı aç

Tarihî Mirası Araştırmak ve Bugünün Sorumluluğu

Yurt dışında yalnız Yahudilerin kabul edildiği bir İslâm ilahiyatı kurumu ile Tel Aviv'de bir İbn Sînâ enstitüsü bulunduğu iddiaları ileri sürülür. Bu kurumların varlığı ve adları kesinleştirilmeden, onlar bizden daha iyi biliyor diye genel bir sonuca varılamaz. İslâm düşüncesini araştırmaya yeterince önem vermemek bir eksikliktir; başka toplulukların ilgisini abartıp aşağılık duygusuna kapılmak ise bu eksikliği gidermez.[58]

Arşivde farklı ülkelerden araştırmacılarla karşılaşılması, tarihe gösterilen ilginin somut bir örneğidir. Osman Kaşıkçı, yaklaşık dört–beş Türk, sekiz–on Avrupalı veya Amerikalı ve kırk–elli Japon araştırmacı gördüğünü; Japon araştırmacıların geniş maddî imkânlarla desteklendiğini anlatır. Bu gözlem, bütün ülkeler hakkında istatistik değil, araştırmaya verilen önemin örneğidir. Geçmişin iyi yönlerinden yararlanmak ve yanlışlarından ibret almak, geleneği araştırmanın amacını oluşturur.[59]

Bugünkü bir iddiayı savunurken başka toplumların geçmiş yanlışlarını sıralamak yeterli değildir. Avrupa'da kadınlara yapılan muamele veya seçme hakkının hangi ülkede daha önce tanındığı gibi karşılaştırmalar, bugün Müslümanların nerede bulunduğu sorusunun yerine geçmez. Ataların sevaplarıyla övünmek veya günahlarını kişisel yük gibi taşımak yerine bugünkü sorumluluk üstlenilmelidir. İstişare, dua, gayret ve bilgiye dayalı çalışma bu tutumu tamamlar.

Anılan eserler ve başvuru ilkeleri

- **Güvenilir fıkıh kaynakları:** Başka mezhebin görüşüyle amel etmeden önce görüşün şartları ve dayanağı yetkin kaynak veya kişiden öğrenilir.
- **Kerhî'nin usul ilkeleri ve Nesefî'nin açıklamaları:** Bağlamından koparılmış bir cümle yerine delillerin nasıl ilişkilendirildiği üzerinde durulur.
- Molla Hüsrev — Gurerü'l-ahkâm ve kendi şerhi Dürerü'l-hükkâm: Mezhep içi tenkit ve tercih faaliyetiyle bağlantılı eserler.
- **Buhârî ve Müslim:** Bir rivayeti bulmanın yanında bağlamı, lafzı, hükme delâleti ve diğer delillerle ilişkisi araştırılır.
- **Sosyal medyada ilmî içerik:** Unvanla yetinilmez; ilgili alanın uzmanlığı, kaynak ve gerekçe kontrol edilir. Yalnız polemik ve suçlama üreten anlatımdan hareketle hüküm kurulmaz.
- **Tarih araştırması:** Geçmişin iyi yönlerinden örnek, kötü yönlerinden ibret çıkarılır; karşı toplumun geçmiş kusuru bugünkü iddianın gerekçesi yerine geçirilmez.

---

58 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. İlgili kurum adları ve yalnız belirli öğrenci kabul edildiği iddiası doğrulanmadı. Kaşıkçı da kurum hakkında bilgisi olmadığını belirtir.

59 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı. Ham metindeki bitişik 45 ifadesi yaklaşık dört–beş, 4050 ifadesi kırk–elli bağlamındadır; ülke araştırma istatistiği değildir. Limitsiz kredi kartı gözlemi araştırma imkânı örneğidir.

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 3. hafta sözlü anlatımı.

Suat Yıldırım, sağlanan Kur'an meali; 10 ayet ve 13 PDF sayfası ilgili dipnotlarda.

Kral Suud Üniversitesi, Kur'an projesi; aynı 10 ayetin Arapça aslı. https://quran.ksu.edu.sa/

Bağımsız açıklama kaynağı: Kur'an-ı Kerim Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı, 3. baskı, İstanbul 2017, s. 33, 1. dipnot. Ayet meali Suat Yıldırım'dan; burada yalnız bağımsız açıklama dipnotlarına başvurulur. Abdüsselam Arı, Vasiyet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2012; nesih ilişkisi ve mirasçı olmayan akrabalar hakkında vaciplik görüşü. https://islamansiklopedisi.org.tr/vasiyet

Bağımsız açıklama kaynağı: Kur'an-ı Kerim Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017, Nisâ 4/11, s. 84; Bakara 2/282, s. 53–54 ve ilgili dipnotlar. Ayet meali Suat Yıldırım'dan; burada yalnız bağımsız açıklama dipnotlarına başvurulur. Karşılaştırma: Suat Yıldırım, sağlanan mealin Nisâ 4/11 ve Bakara 2/282 sonrasındaki ayrı açıklamaları, PDF s. 135 ve 87.

H. Yunus Apaydın, Kerhî, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2022 gözden geçirilmiş elektronik metin; ilmî kişiliği, risâlesi ve nas–mezhep ilkesi. https://islamansiklopedisi.org.tr/kerhi

Ebü'l-Hasan el-Kerhî, el-Usûl, Nesefî'nin örnekleriyle 28–29. ilkeler; klasik metnin dijital aktarımı s. 314. https://feqhweb.com/vb/threads/3049/

Abdullah Kahraman, İslâm Hukuku İlminde Klasik Yaklaşımlar müzakeresi, İlyas Çelebi (ed.), İslâmî İlimlerde Klasik ve Modern Yaklaşımlar, İstanbul: Ensar, 2023, s. 329–331, özellikle s. 330 (PDF s. 330). https://www.isav.org.tr/img/20250205__7564355731.pdf

Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal, c. 1; mezhep, telfîk, abdest ve namazların cem'i bölümleri. https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/DiniBilgiler/ilmihal_cilt_1.pdf

Eyyüp Said Kaya, Telfîk, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2011. https://islamansiklopedisi.org.tr/telfik--fikih

Osman Kaşıkçı, Radâ', TDV İslâm Ansiklopedisi, 2007; emme sayısı, yaş ve ispat şartları. https://islamansiklopedisi.org.tr/rada

Din İşleri Yüksek Kurulu, Anne sütünün başka bebeklere verilmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?, 5 Haziran 2024. https://kurul.diyanet.gov.tr/tr/fetva/anne-sutunun-baska-bebeklere-verilmesinde-dikkat-edilecek/01940341-991a-7368-fbf9-1ae8f2d8b4ab

Halil İbrahim Kutlay, Ümmetimin İhtilafı Rahmettir Sözü Üzerine Bazı Mülâhazalar, Hadis Tetkikleri Dergisi 2/1 (2004), s. 81–104. https://dergipark.org.tr/tr/pub/htd/article/502752

İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, c. 16, s. 31, hadis 5675. Dijital derleme PDF s. 17, dipnot 48. https://www.mektebidervis.com.tr/pdfler/kutubu-sitte-cilt-16.pdf

Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019, c. 2, s. 54, hadis 37 (Buhârî 39), PDF s. 55. https://www.insanveislam.org/FileUpload/ep813891/File/tecrid-i_sarih_sahih-i_buhari_tercumesi_ve_serhi_2.pdf

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Kolaylık Dinidir; Buhârî, İlim 11, no. 69 Türkçe alıntısı. https://www.diyanet.gov.tr/icerik/10216

Osman Kaya, Tevbe Suresi, 9/60. Ayet Bağlamında Zekâtın Sarf Yerlerinden Müellefe-i Kulub Örneği, JSHSR 6/42 (2019), s. 2790–2801. https://jshsr.org/index.php/pub/article/view/1538

Mehmet Nuri Güler, İstihsan Teorisi'nin Yeniden İnşası: Modern Hukuk Katkılı Bir Deneme, İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes'elesi II, İstanbul 2009, s. 215–251, özellikle s. 238–239 (PDF s. 25–26). https://isamveri.org/pdfdrg/D192271/2009/2009_GULERMN.pdf

Tevhit Ayengin, Hukûkî Dinamizm ve İçtihatta İsabet Tartışmaları, Marife 12/3 (2012), s. 139–158; Mecelle m.14 bağlamı. https://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2012_3/2012_3_AYENGINT.pdf

Mehmet Efendioğlu, Sahih, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2008, hadis bölümü. https://islamansiklopedisi.org.tr/sahih--hadis

World Health Organization, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), 11 Aralık 2025, Transmission ve Treatment and prevention. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-%28mers-cov%29

Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Fezâil 141, hadis 2363; dijital nüsha. Açık OCR yazımı yapmasamz, Arapça lafızla karşılaştırılarak yapmasanız diye okunmuştur. https://www.islamiokul.com/oku/kitap/files/mus/had/044/2363.htm

M. Yaşar Kandemir, Hubâb b. Münzir, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1998. https://islamansiklopedisi.org.tr/hubab-b-munzir

Din İşleri Yüksek Kurulu, Oruç tutmamayı mubah kılan mazeretler nelerdir?, 9 Nisan 2025. https://kurul.diyanet.gov.tr/tr/fetva/oruc-tutmamayi-mubah-kilan-mazeretler-nelerdir/01978294-f321-7ef9-aa40-08d93ea3643d

Din İşleri Yüksek Kurulu, Fetvalar, "Kıbleye doğru yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu?", s. 151; https://webdosya.diyanet.gov.tr/camilerhaftasi/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2025/9/30/75f700d5-677d-45db-8a65-be982f8aaac6.pdf

Müslim, Radâ', no. 1452a, tam isnad ve metin. https://sunnah.com/muslim:1452a

Buhârî, es-Sahîh, no. 39, tam isnad ve metin. https://sunnah.com/bukhari:39

Buhârî, es-Sahîh, no. 69, tam isnad ve metin. https://sunnah.com/bukhari:69

Buhârî, es-Sahîh, no. 233, tam isnad ve metin. https://sunnah.com/bukhari:233

DAVET, Sahîhu'l-Buhârî Türkçe metni, Vudû 66, no. 233; son Ebû Kılâbe açıklaması ayrı işaretlidir. https://www.davet.org.tr/tr/hadiskulliyati/bukhari/hadis/233

Müslim, Fezâil, no. 2363, tam isnad ve metin. https://sunnah.com/muslim:2363

Buhârî, es-Sahîh, no. 5283, tam isnad ve metin. https://sunnah.com/bukhari:5283

DAVET, Sahîhu'l-Buhârî Türkçe metni, Talâk 16, no. 5283; a1eyhi/Berirelye/dedL açık OCR yazımları aleyhi/Berire'ye/dedi diye düzeltilmiştir. https://www.davet.org.tr/tr/hadiskulliyati/bukhari/hadis/5283

Buhârî, es-Sahîh, no. 5284; Berîre'nin satın alınması, azadı ve evlilik tercihi bağlamı. Kaynaklı Konu Özeti olarak kullanılmıştır. https://sunnah.com/bukhari:5284